

约金赔偿给乙方。该合同的落款处甲方有“何某甲”的签名， 代理人何某乙也在合同上签名。同日， 方某某支付10000元给何某乙， 何某乙 出具收条给方某某。2016年9月13日， 方某某的妻子赵某转账支付至何某甲 账户180,000元。该转账凭证中附加信息及用途为：买何某甲房款。同日， “何某甲”出具一份收条给方某某载明：“今收到方某某购某小区……（案涉房 屋）房款180000元”。后何某乙将案涉房屋交付方某某。2017年11月10日， 何某乙出具一份承诺书给方某某载明：“方某某已将10000元定金给何某乙， 房 款180000元给何某甲， 房屋永久属方某某所有， 不准任何人再次买卖此房屋。” 2021年9月10日， 何某甲、谢某某就案涉房屋办理了不动产权证书， 载明权 利人是何某甲、谢某某， 属共同共有。

2018年1月， 滁州市琅琊区人民检察院指控何某乙犯合同诈骗罪， 向滁州 市琅琊区人民法院提起公诉， 该案经法院一、二审， 查明：2011年9月， 何某 甲代表全家（包括何某乙等共计5人）， 和安徽省滁州市某街道办事处签订 《征收集体所有土地房屋拆迁补偿安置协议书》， 共计安置位于滁州市某小区4 套房屋（包括本案案涉房屋）， 协议上只有何某甲一人签字。因何某乙一家就

包括本案案涉房屋在内的三套房屋的差价一直未补齐，政府未向其交付该三套房屋。何建乙隐瞒滁州市琅琊区世纪花园小区13幢1201室、7幢402室、15幢1401室因未补齐拆迁房屋差价款，某街道办事处未将该房屋交付。何某乙隐瞒房屋未交付等情况，私自将上述房屋的门锁换掉，伪造何某甲的身份证件，让他人冒充何某甲，与李某某等五人签订房屋买卖合同，收取对方购房款共计973000元，并将款项全部用于个人生活开支以及偿还个人欠款等。其中于2015年5月，何某乙让人冒充何某甲与李某某签订房屋买卖合同，将本案案涉房屋以188000元的价格出售给李某某，李某某支付给何某乙178,000元，何某乙将该房屋交付给李某某，何某乙发现李某某未实际入住，遂于2016年8月再次让人冒充何某甲与方某某签订本案案涉房屋买卖合同。该案判决何某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元

.....

【案件焦点】

何某甲、谢某某要求方某某腾退涉案房屋，并将该房屋交付给何某甲、谢某某，对该主张是否应当予以支持。

【法院裁判要旨】

安徽省滁州市琅琊区人民法院经审理认为：何某乙持房屋拆迁安置协议原件，作为何某甲的代理人与方某某签订了房屋买卖协议，将案涉房屋出售给方某某，该买卖协议上何某甲的签名虽经刑事判决认定，系何某乙让人冒充何某甲签名，但本案中方某某除定金10000元交付给何某乙外，其余案涉房款180000元已由方某某的妻子赵某转入何某甲的账户，并在转账凭证上注明买何某甲房款，何某甲对其收取方某某购房款应当是知晓的，但其并未提出异议，何某甲辩称其银行卡交给父亲何某乙使用，未能提供充分的证据予以证明，2016年何某乙已将案涉房屋交付给方某某居住使用至今，何某甲也应当是明知 的，方某某已经尽到了合理的注意义务，故方某某与何某甲之间的房

屋买卖合同应为有效，依法应予保护。对何某甲、谢某某要求方某某立即腾退案涉房屋，并交付给何某甲和谢某某的诉讼请求不予支持。

安徽省滁州市琅琊区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款,《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条规定,判决如下:

驳回原告何某甲、谢某某的诉讼请求。

何某甲、谢某某不服一审判决,提起上诉。

安徽省滁州市中级人民法院经审理认为:何某甲、谢某某上诉称一审判决与生效的刑事判决相抵触。刑事责任和民事责任在保护法益、证明标准、归责原则、责任形式等方面均存在不同。刑事判决认定的事实在民商事领域的法律效力应根据民商事法律规定进行认定。本案中尽管何某乙出售案涉房屋的行为被认定为诈骗行为,构成合同诈骗罪,但在民商事领域,并不当然导致合同无效。

首先,从财产权属分析:因某湖改造工程,安徽省滁州市某街道某村五个居民组被征迁,何某乙、陈某某、何某丙、何某甲、何某参与此次拆迁。2011年9月30日,何某甲代表全家和安徽省滁州市某街道办事处签订《征收集体所有土地房屋拆迁补偿安置协议书》,何某乙全家共计安置位于滁州市某小区四套房屋。因此在上述房产并未明确办理产权的情况下,不能仅仅因为是何某甲个人在协议上签名,就认定该四套房屋在拆迁时均是何某甲个人财产,也不能认定何某乙出售涉案房屋时该房屋的权利人就是何某甲个人。

其次,从合同形式分析:方某某在一审中提供了《拆迁安置房房地产买卖合同》,该合同显示何某乙作为代理人在协议上签名,且协议中也有“何某甲”的签名。基于何某乙持有房屋拆迁安置协议原件以及何某甲与何某乙的关系,且案涉房屋是经过中介进行买卖的,故方某某相信何某乙有代理权和“何某甲”签名的真实性符合大众的正常认知范围。

最后,从合同履行上分析:方某某在签订协议后,支付了合理的对价,其中定金10000元交付给何某乙,案涉房款1800000元通过其妻子赵某转人何某甲的账户并在转账凭证上注明买何某甲房款,故而方某某已实际支付房款,并尽到了合理注意的义务;此外,方某某已实际占有案涉房屋,并装修入住多年。

一审法院据此认定何某甲对于房屋出售是知情的符合本案实际情况，案涉房屋买卖合同应为有效合同。

安徽省滁州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：